介休市国泰绿色能源有限公司
“5·7”一般机械伤害事故调查报告

介休市政府事故调查组

2025 年 6 月

目　录

一、 事故单位基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故发生单位、相关单位相互关系 4
（三）事故发生单位安全管理情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 14
二、 事故应急处置及评估情况 14
（一）事故信息接报及响应情况 14
（二）事故现场应急处置情况 14
（三）医疗救治和善后情况 15
（四）事故应急处置评估 16
三、 事故原因分析 16
（一）事故直接原因分析 16
（二）其他可能因素排除 16
四、 有关责任单位存在的主要问题 16
（一）事故发生及相关单位 16
（二）有关监管部门 18
（三）地方党委政府 18
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 19
（一）免于追究责任人员 19
（二）对有关公职人员的处理建议 19
（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议 20
六、 事故主要教训 23
七、 事故整改和防范措施 23

介休市国泰绿色能源有限公司
“5·7”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月7日凌晨2时05分许，介休市国泰绿色能源有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失96万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2025年5月12日，介休市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，公安局、总工会、能源局、绵山镇等相关单位参加的介休市国泰绿色能源有限公司“5·7”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请介休市纪委监委参加，成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问、专家论证和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，查清了有关部门和单位、属地党委政府存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，介休市国泰绿色能源有限公司“5·7”一般机械伤害事故是一起因当事人违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.介休市国泰绿色能源有限公司

介休市国泰绿色能源有限公司（以下简称“国泰能源公司”）成立于2007年2月，注册地址位于山西省晋中市介休市绵山镇保和村村西北750米，占地160余亩，注册资本3000万元，统一社会信用代码91140781XXXXXXXXXX，法定代表人李某某。经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐厨垃圾处理；动物无害化处理；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；生活垃圾处理装备制造；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；热力生产和供应；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；煤炭及制品销售；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售。

现有《电力业务许可证》编号：1010409-XXXXX，许可类别：发电类，有效期：自2009年8月11日至2029年8月10日。

国泰能源公司共有员工200余人，设有生产部、设备部、安环部、经营部、财务部、后勤部，设置汽机车间、锅炉车间、电气车间、燃料车间、化水车间、检修车间。以生活垃圾焚烧发电、

生物质发电及副产品加工和生物信息咨询服务为主营业务，一期2×6MW生活垃圾焚烧发电工程于2009年2月份建成投运，该项目的垃圾处理能力为500吨/天；二期2×15MW生物质发电工程于2012年12月份建成投运，秸秆处理能力为710吨/天。

2.介休市启航劳务有限公司

介休市启航劳务有限公司（以下简称“启航劳务公司”）成立于2022年3月，注册地位于山西省晋中市介休市绵山镇保和村富强路1号，注册资本金50万元，统一社会信用代码91140781XXXXXXXXXX，法定代表人为赵某某。经营范围包括一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；园林绿化工程施工；生物质燃料加工；土石方工程施工；木炭、薪柴销售；农副产品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。

3.介休市宇航劳务经营部

介休市宇航劳务经营部（个体工商户）（以下简称“宇航劳务经营部”）成立于2025年1月，注册地位于山西省晋中市介休市绵山镇保和村东头14号，统一社会信用代码92140781XXXXXXXXXX,经营者为王某某。经营范围包括一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；生物质

燃料加工；家政服务；土石方工程施工；木炭、薪柴销售；农副产品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；金属表面处理及热处理加工；建筑材料销售。

（二）事故发生单位、相关单位相互关系

启航劳务公司与国泰能源公司于2024年8月1日签订了劳务承包协议，承包范围包括国泰能源公司垃圾焚烧发电项目燃料破碎、上料、灰库运行、厂内保洁、职工食堂运营以及临时交给的其他任务等多项业务，承包期限自2024年8月1日至2025年8月1日止，协议对劳务人数、劳务价格、双方责任等均做了明确。

宇航劳务经营部经营者王某某与启航劳务公司法定代表人赵某某二人是夫妻关系，王秋梅所注册的宇航劳务经营部实际由赵某某在负责经营管理。

此次事故中死亡的工人李某某为宇航劳务经营部于2025年1月份聘用，然后经由启航劳务公司借用，派往国泰能源公司从事劳务工作。在此期间，李某某的工资均由宇航劳务经营部发放，事故发生后的赔偿协议也是由宇航劳务经营部与死者家属协商签订。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.国泰能源公司安全管理情况

国泰能源公司实行从厂部、车间、班组的三级安全管理，总经理全面负责公司的管理工作，设置安全管理机构为安环部，配

备有5名安全管理人员。建立了《安全生产责任制》，明确了各级人员的安全生产职责，制定了《安全教育管理制度》《消防安全管理制度》《特种作业管理制度》《外包工程安全管理制度》《安全生产考核制度》《安全生产事故隐患排查治理管理制度》《重大隐患排查治理双报告制度》等安全管理制度，并制定了岗位操作规程，明确操作前准备、操作步骤、安全注意事项及应急措施。教育培训方面，公司执行三级教育培训，并建立有职工教育培训档案。

2.事故发生岗位安全管理情况

此次发生事故岗位为燃料车间破碎班组撕碎机下料岗，该生产线为应急补充破碎生产线，非劳务承包协议中的燃料破碎，属于协议中所述的临时任务范畴。在实际操作中，该生产线通常是启航劳务公司派出劳务工，然后国泰能源公司的车间、班组对劳务工安排工作，随同国泰能源公司内部的员工，实施统一管理。

（四）事故发生经过

2025年5月7日凌晨0时，国泰能源公司燃料车间破碎班组的后夜班抓机司机梁某某、下料工李某某、皮带看护工侯某某按照车间、班组的事先安排，开始生活垃圾破碎工作。凌晨2时许，李某某在撕碎机工作平台指挥梁某某放料，放完后，梁某某驾驶抓机退后至垃圾堆处，准备继续抓取垃圾，等待李某某的指挥进行下一次放料，这时梁某某发现，李某某不在工作平台上了，以为李某某有其他事先下平台去了，于是梁某某继续在抓机上等

待李某某。等了将近十分钟左右，仍然不见李某某回来，于是梁某某下车去问同班的侯某某，问有没有看见李某某，侯某某说没看见，二人都没有李某某的联系方式，于是一起在车间内外寻找李某某，找了十几分钟没有找到。凌晨 2 时 24 分，梁某某给班长张某某打电话汇报情况。张某某当时正在家里睡觉，接到梁某某的电话汇报后，一方面让他们二人继续在厂里寻找李某某，一方面给李某某打电话联系，结果李某某电话关机，于是张某某赶紧往厂里赶。凌晨 2 时 40 分许，张某某到达厂里，进一步向梁某某、侯某某二人了解情况后，凌晨 2 时 58 分将情况电话汇报车间主任李某某。凌晨 3 时 05 分许，李某某到了厂里，了解现场情况后，于凌晨 3 时 09 分，打电话给启航劳务公司负责人赵某某告知有关情况。凌晨 3 时 20 分许，赵某某到达现场，五人一同在厂区继续搜寻，一直未找到李某某。直到早上 6 时许，李某某看到破碎后的垃圾堆上有一只鞋子，鞋子中有部分人脚组织，于是安排现场人员继续在垃圾堆搜寻，又陆续发现肝脏、脸皮等，李某某意识到有可能发生了事故，立即安排张某某等人保护好现场。6 时 53 分，赵某某打电话给国泰能源公司总经理李某某，汇报了李某某可能出事故的情况。7 时 10 分，赵某某打了 120 急救电话，120 急救车很快到达厂里，但因考虑已经没有实际意义，因此赵某某等现场人员并未让 120 急救车再到现场。10 时 14 分，赵某某将可能发生事故的情况电话向绵山镇政府进行了报告。10 时 30 分许，绵山镇派出所、安环站人员相继到达

现场。11 时许，介休市刑警大队工作人员到达事发现场，并对事故展开调查勘验，并组织人员在事故现场继续搜寻人体组织，经过数小时的搜寻捡拾，5 月 7 日下午，经公安部门法医的甄别拼凑，确定为李某某本人。

（五）事故现场情况

1. 现场设备布置情况

事故所在的破碎班组垃圾破碎生产线为国泰能源公司垃圾破碎的应急补充生产线，用于在主破碎生产线（在另一厂房布置）处理垃圾能力不足时应急补充破碎。

现场设备按照物流方向为从西向东排布，现场主要的设备设施有：一级破碎机（撕碎机）一台、一破后皮带传输机一台、风选机一台、重质垃圾皮带传输机一台、二级破碎机（撕碎机）一台、轻质垃圾皮带传输机一台，此外车间最西端停放有爪式装载机（抓机）一台。

垃圾破碎工作的大致流程是：抓机司机从车间西南角处的垃圾堆上抓取待破碎处理的垃圾，在一级破碎机（撕碎机）下料工的指挥下，将抓取的垃圾逐量分次投放至一级破碎机（撕碎机）下料口处，垃圾经过一级破碎后，通过一破后面的皮带传输机向东传送，然后经过安装在皮带尾部的风选机风力吹送，将轻质垃圾吹入二级破碎机（撕碎机）进行破碎，砖石等重质垃圾掉落到重质垃圾皮带传输机上，然后向南送到车间外的重质垃圾堆上，轻质垃圾经二级破碎机破碎后经皮带传输机向东送至车间外的

燃料堆上备用，垃圾破碎分选处理工作至此完成。

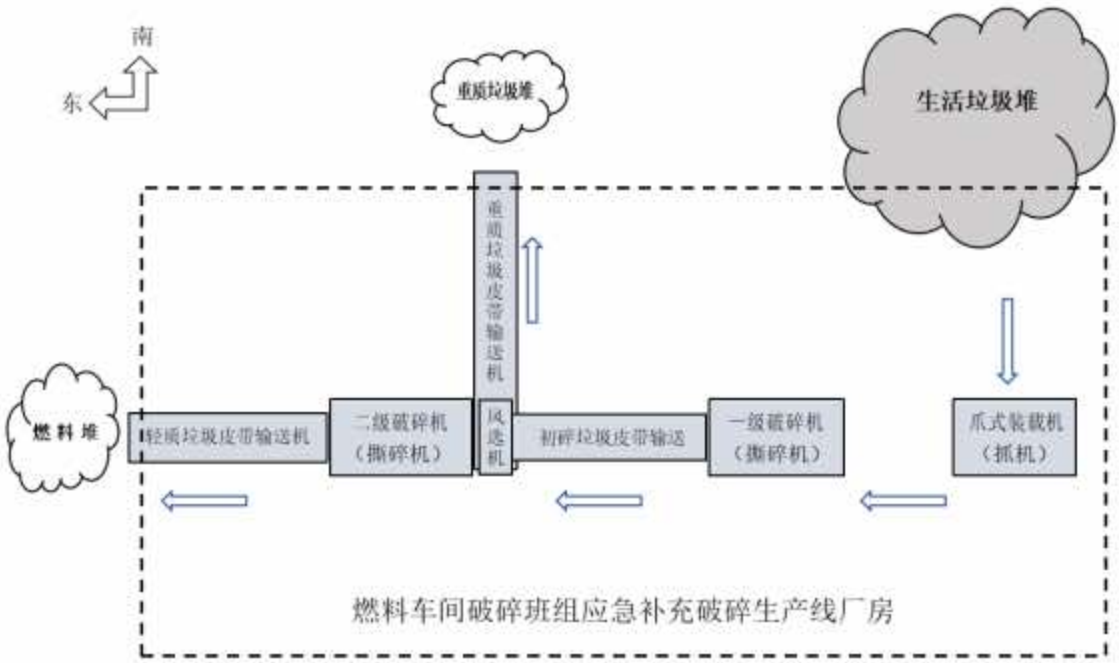


图 1 燃料车间备料班组生活垃圾应急补充破碎生产线布局及流程

该生产线共设有三个岗位：抓机司机一名，负责驾驶抓机抓取垃圾给一破投料；下料工一名，负责在一破下料平台指挥抓机投料，以及一破下料口的疏通淤堵，同时负责现场所有破碎机、皮带机、风选机的启停操作；皮带清理工一名，负责皮带区域落地垃圾的拾取清理以及皮带看护工作。

该垃圾破碎应急补充生产线于 2024 年 5 月份建成并投入运行。破碎设备厂家马鞍山市欧姆科技制造有限公司原设计中，一级破碎机（撕碎机）的上料方式为链板输送机给料，后因车间空间有限，经国泰能源公司与马鞍山市欧姆科技制造有限公司协商确定，一级破碎机（撕碎机）由链板输送机给料改为抓机上料，为避免入料口堵料，就需要有一人在上料平台指挥抓机给料操

作，并用铁锹等工具疏通入料口淤堵。

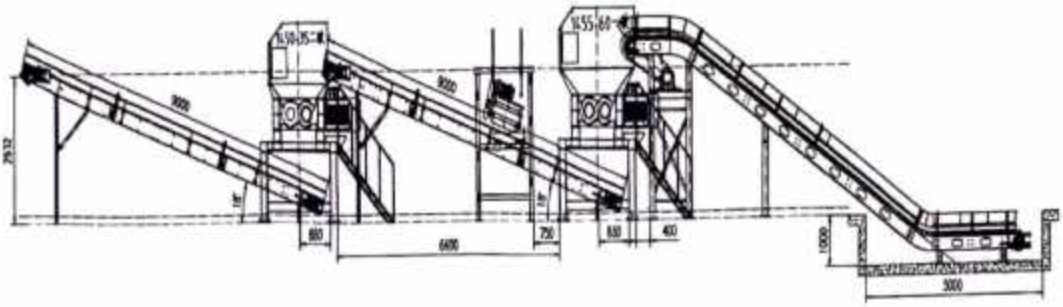


图 2 燃料车间垃圾应急破碎流程图

（厂家出具的原设计图，实际上一破上料方式由链板输送机改为抓机）

2. 事故现场勘查取证情况

国泰能源公司“5·7”事故技术调查组于 2025 年 5 月 20 日赴国泰能源公司事故现场进行勘察，对事故现场的一级破碎机（撕碎机）本体、下料口部位、下料平台、平台栏杆上的安全带、设备控制柜、设备启停控制装置（遥控器）、一破前段的抓机以及一破后部的皮带传送系统、风选机、二级破碎机等设备设施及其安全防护装置进行了检查，并通过现场问询、现场试启动等方式，对燃料车间破碎班组整条生产线的运行方式以及设备操控的安全性进行了深入了解，对现场的操作规程、安全警示标识进行了查看。

技术组现场勘察发现：

①事发现场一级撕碎机下料平台北侧有一处固定金属台阶，通过台阶可以上到下料平台。金属台阶右侧护栏缺失。

②一破下料平台北侧栏杆处固定系挂有一条安全带，供下料

工在一破下料平台上作业时系挂，防止下料工滑入下料口，安全带在栏杆处系挂牢固可靠。

③平台护栏处挂有“禁止跳下”“当心机械伤人”“必须系安全带”等安全警示标识，标识牌较新，为“5·7”事故后补充。厂房内的其他安全警示标识也大都是这种情况。

④导致事故发生的一级破碎机（撕碎机）通过遥控器实现启停操控，遥控器平时由下料工携带，一破启动后下料工通常将遥控器挂在下料平台护栏上。地面无破碎机急停装置。

⑤平台西端为敞开式，方便抓机投料。平台东端与一级撕碎机下料口连接。

⑥一级撕碎机进料口周边未装护栏。

⑦平台北侧设置有一个向外凸出相对独立的小平台。下料工上到下料平台系好安全带后，指挥抓机投料、观察下料口状况、疏通下料口淤堵等操作均应在小平台处进行，这样既可避免滑入破碎机下料口，也可避免被抓机碰伤。

⑧车间北墙挂有撕碎机安全操作规程，现场看规程也较新，不过国泰能源公司工作人员一致反映，车间一直挂有撕碎机安全操作规程，老化了就会更新重做，现在所挂规程为事故发生前重新更新制作的，不是李某某5·7事故发生后补挂的。

⑨车间破碎生产线现场无视频监控装置，无法直接获取李某某致死的影像资料。



图 3 一级破碎机（撕碎机）



图 4 二级破碎机（撕碎机）、风选机及配套皮带输送机



图 5 一破平台护栏上的安全警示标识（黄色箭头）和安全带（红色箭头）



图 6 一级破碎机（撕碎机）下料平台



图 7 一级破碎机（撕碎机）下料口



图 8 停放在车间西端场地的爪式装载机（抓机）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失96万元。

死者：李某某，男，汉族，69岁，1956年4月11日生，身份证号：1424021956XXXXXXXX，住址：山西省介休市绵山镇靳凌村。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

意识到可能发生事故后，国泰能源公司及其相关方启航劳务公司负责人立即向绵山镇政府报告，国泰能源公司各级领导和启航劳务公司负责人盯在事故现场，指挥现场保护，指导事故现场应急处置，防止发生衍生事故。同时，国泰能源公司各级领导和启航劳务公司负责人积极配合政府相关部门开展事故核查，证实后，积极和工亡人员李某某家属取得联系，做好安抚工作，并协商赔偿等相关事宜。

介休市委、市政府接到事故报告后，立即组织公安、应急、能源等单位赶赴事故现场，组织开展事故调查。

需要说明的是：事故发生在5月7日凌晨2时05分许是经事后推断出的结论。从发现李某某不在平台开始寻找，到在破碎物料中发现人体组织，再到经公安部门法医甄别拼凑，确定是李某某本人，经历了一个证实李某某死亡的过程。在这个过程结束前，无法判定李某某是否伤亡，即无法确定是否发生了事故。期间，在意识到可能发生事故后，国泰能源公司及其相关方启航劳

务公司负责人在封锁保护现场的同时，立即向绵山镇政府报告；国泰能源公司及其相关方启航劳务公司负责人从主观上不存在迟报的故意，在客观上也未造成不良后果；虽然事故上报时间在事故发生1小时之后，但在确定事故发生之前。综上所述，此事故不认定为迟报。

（二）事故现场应急处置情况

5月7日早晨7时左右，国泰能源公司车间主任李某某和启航劳务公司负责人赵某某等现场人员，根据现场发现的人体组织，分析判断有可能是李某某发生工亡事故。于是车间主任李某某立即指挥现场人员对现场进行了封锁保护，实施了隔离警戒，同时通知了装载机司机不得翻料，避免现场被破坏。

（三）医疗救治和善后情况

5月7日早晨7时10分，启航劳务公司负责人赵某某拨打120急救电话，120急救车很快到达厂里，但赵某某等现场人员考虑120急救没有实际意义，因此赵某某等人并未让120急救车到破碎车间现场。

2025年5月7日下午，在确定李某某发生事故死亡后，启航劳务公司负责人赵某某及国泰能源公司相关领导联系到李某某家属，对家属进行了安抚，并就赔偿事宜进行了协商，最终达成一致意见。2025年5月8日，由宇航劳务经营部与李某某家属签订了赔偿协议，赔偿款已于2025年5月10日前到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，国泰能源公司和启航劳务公司第一时间对失联者李某某在存在可能性的范围内进行了搜寻查找，但根据分析判断，因李某某系滑入撕碎机入料口瞬间致死，因此后期应急处置对李某某生命无法形成挽救。事故发生后的应急处置工作无明显疏漏，该环节也不存在李某某致死的原因。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：李某某作业期间未系安全带，在作业过程中不慎掉入撕碎机内，造成死亡事故。

（一）事故直接原因分析

1. 李某某安全意识淡薄，既不遵守规章制度，又违反操作规程。

2. 本次发生事故的车间主任李某某和班长张某某对作业人员的违章行为监管不到位，未见对车间三违现象的处罚记录。

（二）其他可能因素排除

通过事故调查组现场勘查和人员询问，排除人为故意作案行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生及相关单位

1. 国泰能源公司

落实企业安全生产主体责任不到位。一是未落实建设项目安

全设施“三同时”[1]要求，一期2×6MW生活垃圾焚烧发电工程和二期2×15MW生物质发电工程均未落实建设项目安全设施“三同时”要求。二是未建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[2]，未对厂区安全风险进行辨识并分级管控，隐患排查治理不到位。三是安全管理制度、安全生产责任制和操作规程不健全[3]，未按照要求制定安全管理制度和岗位操作规程，未建立撕碎机岗位的安全生产责任制。四是安全教育培训不到位[4]，未严格落实三级安全教育培训，未严格按照有关规定制定安全教育培训计划，未见培训记录和考核合格的记录。五是缺少针对性的安全警示标识[5]，事故发生现场未按要求设置明显的安全警示标识。六是现场安全措施落实不到位。撕碎机进料口未按照设计要求进行安装，且未按照相关的安全标准和规范的要求设置牢固且高度符合标准的防护栏杆。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

2.启航劳务公司

一是超经营范围开展劳务派遣工作[6]。在未取得劳务派遣资质的情况下，违规将李某某派遣至国泰能源公司开展工作，且实际工作中李某某由国泰能源公司进行统一管理。二是未对派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训[7]。对劳务人员安全教育培训仅停留在口头告知层面，未进行系统的安全教育培训。

（二）有关监管部门

介休市能源局未认真履行行业安全监管职责，督促企业落实建设项目安全设施“三同时”不到位，指导企业对生产区域安全风险进行全面辨识不力，未发现企业撕碎机未按原设计安装、现场未设置明显的安全警示标识的问题，且对发现的问题隐患未能有效督促企业及时整改到位，未及时督促企业健全完善全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，未有效督促企业严格执行安全教育培训有关要求。

（三）地方党委政府

绵山镇人民政府未认真落实属地安全监管职责，对企业安全管理制度、操作规程、全员安全生产责任制、教育培训落实情况督导检查不到位，未有效督促企业落实安全生产主体责任。

---

[6]《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款：经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。

[7]《中华人民共和国劳动合同法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

李某某，男，群众，燃料车间下料工，安全意识淡薄，未按要求佩戴安全带，导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.邢某，男，中共党员，2020年8月至今担任介休市能源局电力与新能源股股长，负责全市电力行业、石油、天然气等行业管理工作。未有效督促企业落实建设项目安全设施“三同时”，指导督促企业对生产区域安全风险进行全面辨识不力，日常安全生产执法检查不细致，未发现企业撕碎机未按原设计安装、现场未设置明显的安全警示标识的问题，且对发现的问题隐患未能有效督促企业及时整改到位，未及时督促企业健全完善全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程，未有效督促企业严格执行安全教育培训有关要求，对事故的发生负有直接监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

2.张某，男，中共党员，2020年1月至今担任介休市能源局副局长，分管电力与新能源股，未有效督促企业落实建设项目安全设施“三同时”，指导督促企业对生产区域安全风险进行全面辨识不力，对发现的问题隐患未能有效督促企业及时整改到位，对事故的发生负有领导责任，建议其向介休市能源局作出深

刻书面检查。

3.侯某某，男，中共党员，2020年5月至今担任绵山镇安监环保站站长，负责全镇安全生产工作。在日常安全检查中，未发现企业安全管理制度、操作规程、全员安全生产责任制不健全的问题，未有效督促企业落实安全生产主体责任，对事故的发生负有重要责任，建议其向绵山镇人民政府作出深刻书面检查。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.国泰能源公司。对本次事故的发生负直接责任，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]规定给予行政处罚。

2.启航劳务公司。未经许可擅自经营劳务派遣业务，其行为违反了《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款[9]规定，建议由介休市人力资源和社会保障局依据《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款[10]规定给予行政处罚。未对派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，其行为违反了《中华人民共

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款：经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。

[10]《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款：违反本法规定，未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款。

和国安全生产法》第二十八条第二款[11]规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[12]规定给予行政处罚。

3.宇航劳务经营部。建议由介休市市场监督管理局对其经营情况的合规性开展调查，发现存在违法行为依法予以查处。

4.李某某，男，群众，国泰能源公司法人代表、总经理，全面负责公司各项工作，建立本单位全员安全生产责任制不健全，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程不完善，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[13]规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[14]规定给予行政处罚。

5.王某某，男，群众，国泰能源公司安环部部长，负责公司

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

安全、环保工作，组织本单位安全教育培训工作不到位，且未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[15]规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]规定给予行政处罚。

6. 李某某，男，群众，国泰能源公司燃料车间主任，对作业人员安全教育培训不到位，监督检查职工正确佩戴劳保用品不到位，未及时纠正查处职工不安全行为，未有效履行安全生产岗位责任制，对事故的发生负有重要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[17]规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

7. 张某某，男，群众，国泰能源公司燃料车间班长，组织职工学习安全生产管理制度、操作规程不到位，未有效督促职工按要求佩戴劳保用品，未及时制止职工违章操作的行为，未有效履

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

行安全生产岗位责任制，对事故的发生负有直接管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。此次事故暴露出企业安全发展理念树得不牢，不能严格落实建设项目安全设施“三同时”要求，源头风险把控失守、风险研判缺失，日常隐患排查治理工作不到位，主要负责人和安全管理人员不能有效履行安全管理职责，一线人员风险意识不强，还存在侥幸心理，企业全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程落实上存在差距，从业人员安全教育培训走过场，从企业负责人、安全管理人员到一线人员，安全知识和技能匮乏。

（二）安全监管还存在薄弱环节。乡镇、部门未能严格落实“三管三必管”要求，在落实行业安全监管和属地安全监管方面还存在短板，未能形成监管合力，日常安全监管、执法监督检查、督促指导不到位，未能有效指导督促企业落实安全生产主体责任、开展安全风险评估和隐患排查治理。

七、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，严格落实企业主体责任。企业要

充分认识做好安全生产工作极端重要性，进一步细化和落实安全生产规章制度，严格落实建设项目安全设施“三同时”要求，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，积极开展安全标准化建设，补充设置明显的安全警示标志，全面提升企业安全生产管理水平。强化三级安全生产培训教育，使从业人员熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施，特别是对劳务外包、劳务派遣、外来务工人员要加强安全审核，对审核不通过的坚决禁止进厂和禁止作业，提升全员安全意识和防范能力，杜绝三违行为，真正做到“四不伤害”。

（二）加大执法检查力度，压紧压实安全监管责任。乡镇、部门要进一步提高政治站位，按照“三管三必管”要求，认真履行各自职责，有效推动企业落实安全生产主体责任。市能源局要针对全市电力行业企业开展一次全方位的督导检查，依法组织开展安全风险评估，深入排查整治各类风险点，深化隐患排查治理和专项安全整治，聚焦重点单位、重点场所，开展精准执法，严厉打击“三违行为”以及安全制度不落实、安全教育培训不扎实等违法行为，对不符合安全生产条件的企业要及时关闭、取缔。绵山镇要配齐配强安全监管人员，认真分析辖区安全生产风险点和薄弱环节，不断提升干部安全监管能力，长效抓好企业隐患排查治理工作，有效形成监管合力。